

12.4.2006/267

Valtioneuvoston asetus rikosasioden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään rikosasioden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1015/2005) 6 §:n ja 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Rikosasioden sovittelun neuvottelukunnan tehtävät

Rikosasioden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) 6 §:ssä tarkoitetun rikosasioden sovittelun neuvottelukunnan tehtävänä on:

- 1) seurata ja arvioida sovittelun kehitystä ja tutkimusta sekä tehdä kehittämis ehdotuksia;
- 2) edistää yhteistyötä sovittelun kehittämisessä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken;
- 3) seurata ja edistää lain yhdenmukaisten soveltamiskäytäntöjen toteutumista;
- 4) tehdä sisällöllisiä linjauksia sovittelutoiminnan ohjeistamiseen;
- 5) seurata sovittelun kansainvälistä kehitystä ja osallistua sovittelua koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön; sekä
- 6) suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan tavoitteen toteuttamiseksi.

2 §

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenten tulee edustaa sovittelun kannalta keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnassa on sosiaalishallinnon, oikeushallinnon, tuomioistuinlaitoksen, syyttäjätöimen ja poliisihallinnon sekä aluehallintoviraston edustus. Muut jäsenet edustavat sovittelua järjestäviä tahoja, sovittelun alalla toimivia järjestöjä ja sovittelijoita. (29.12.2009/1805)

Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen kesken neuvottelukunnan toimikauden eroaa neuvottelukunnasta tai on pysyvästi estynyt

osallistumaan sen toimintaan, sosiaali- ja terveysministeriö määrää uuden henkilön hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §

Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä asettaa jaostoja. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvottelukunta määrää keskuudestaan. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää neuvottelukunnalle yhden tai useamman sihteerin.

Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan voimassa olevaa valtion matkustussääntöä.

4 § (21.12.2010/1252)

Sovittelutoimintaan varatun määrärahan jakaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetussa laissa tarkoitettuun toimintaan varatun määrärahan aluehallintoviraston käytettäväksi sovittelutoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtion varoista. Aluehallintovirastojen kesken määräraha jaetaan asukasluvun, pinta-alan ja rikollisuuden perusteella. Määrärahan jakamisen painoarvot määräytyvät siten, että aluehallintoviraston toimialueen asukasluvun vaikutus on 50 prosenttia, pinta-alan 20 prosenttia ja rikollisuustilanteen 30 prosenttia.

5 § (21.12.2010/1252)

Valtion varoista maksettavan korvauksen määräytyminen

Aluehallintovirasto maksaa sovittelutoimintaan käytettävissä olevasta määrarahasta alueellaan toimiville palveluntuottajille rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun korvauksen. Korvaus maksetaan palveluntuottajalle enakkona 4 §:ssä säädettyjen perusteiden ja painoarvojen mukaisesti. Palveluntuottajan saama lopullinen korvaus on enintään sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuneiden todellisten kustannusten suuruinen.

Valtion varoista maksettavaa korvausta voidaan käyttää sovittelutoimintaan palkatun henkilöstön palkkaukseen, vapaaehtoisten sovittelijoiden kulukorvauksiin, sovittelutoimintaan osallistuvan ammattihenkilöstön ja vapaaehtoisten sovittelijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen, toimitilojen kalustamiseen ja ylläpitoon sekä kohtuullisiin sovittelutoiminnasta aiheutuviin yleiskustannuksiin.

Jos aluehallintovirasto itse tuottaa sovittelutoimintaan liittyviä palveluita rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, aluehallintovirastolla on oikeus saada korvaus valtion varoista 1 ja 2 momentissa säädettyin perustein.

5 a § (21.12.2010/1252)

Valtion varoista maksetun korvauksen palautus ja uudelleen jakaminen

Palveluntuottajan on viimeistään varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä annettava aluehallintovirastolle rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys.

Aluehallintoviraston on viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä tehtävä päätös kustannusten hyväksymisestä sekä silloin, kun aihetta on, edellytettävä palveluntuottajaa palauttamaan mahdollinen käyttämättä jäänyt määrärahaosuus ja maksettava mahdollinen rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 a §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauksen lisäerä. Samalla on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriöön tieto mahdollisesta määrärahan uudelleen jakamisesta sekä käyttämättä jääneestä osuudesta.

Ministeriön päätöksellä jaettava korvauksen lisäerä on maksettava aluehallintovirastolle ja edelleen palveluntuottajille mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että se on palveluntuottajilla viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

5 b § (21.12.2010/1252)

Kulujen korvaus sovittelijalle

Sovittelijalle aiheutuneista kuluista maksettavan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 12 c §:ssä tarkoitetun peruskorvauksen suuruus on 25 euroa.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnasta 27 päivänä helmikuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (165/2003).

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.2009/1805:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

21.12.2010/1252:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Asetuksen 5 a §:ää sovelletaan vuodesta 2009 lähtien myönnettyihin sovittelumäärärahoihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.